

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 654/2535 นาย ทอง สมบัติ
บริษัท ไทย ประกันชีวิต จำกัด

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 865, มาตรา 889

การที่สัญญาประกันชีวิตจะเป็นโมฆียะตาม ป.พ.พ. มาตรา 865 ต้องเป็นกรณี
ที่ บุคคลอันการใช้เงินยอมอาศัยความทรงชีพหรือมรณะของเขา นั้นรู้อยู่แล้วละเว้น
เสียไม่เปิดเผยข้อความจริงซึ่งอาจจะจูงใจ ให้ผู้รับประกันให้เรียกเบี้ยประกันภัยสูง
ขึ้นอีก หรือให้บอกปิด ไม่ยอมทำสัญญา หรือว่ารู้อยู่แล้วแกล้งข้อความนั้นเป็นความ
เท็จ ซึ่งกรณีตามคำฟ้องของโจทก์ บุคคลอันการใช้เงินยอมอาศัยความทรงชีพ หรือ
มรณะของเขานั้นคือบุตรโจทก์ หาใช่โจทก์ซึ่งเป็นเพียง ผู้รับประกันภัยไม่ ดังนั้น แม้
โจทก์จะละเว้นเสียไม่เปิดเผย ข้อความจริงที่บุตรโจทก์เป็นโรคลมชักให้จำเลยผู้รับ
ประกันภัย ทราบ ก็ไม่ทำให้สัญญาประกันชีวิตเป็นโมฆียะ.

โจทก์ฟ้องว่า เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2527 โจทก์กับจำเลยได้สัญญาประกัน
ชีวิตต่อกันโดยเด็กชายสุรชัย สมบัติ บุตรโจทก์เป็นผู้เอาประกัน โจทก์เป็นผู้รับ
ประโยชน์ ครบกำหนดสัญญาวันที่ 1กรกฎาคม 2542 ต่อมาวันที่ 29 ตุลาคม 2528
เด็กชายสุรชัยตกน้ำถึงแก่ความตาย โจทก์ขอรับเงินตามสัญญาจำเลยปฏิเสธ ขอให้
บังคับจำเลยชำระเงินจำนวน 112,525 บาท พร้อมดอกเบี้ย

จำเลยให้การว่า เด็กชายสุรชัยไม่ได้ตกน้ำตาย แต่ตายด้วยโรคลมชัก โดยขณะโจทก์ขอเอาประกันชีวิตเด็กชายสุรชัย เด็กชายสุรชัยป่วยเป็นโรคนี้อยู่ แต่โจทก์กับเด็กชายสุรชัยไม่เปิดเผยข้อความจริงดังกล่าว ต่อมาโจทก์ขาดส่งเบี้ยประกันภัยเป็นเหตุให้สัญญาสิ้นสุดผลเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2528 และโจทก์ได้ขอต่ออายุสัญญาเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2528 ซึ่งขณะขอต่ออายุสัญญา เด็กชายสุรชัยก็ยังป่วยเป็นโรคลมชักอยู่ แต่โจทก์ก็ยังคงปิดข้อความจริงดังกล่าว สัญญาประกันชีวิตจึงตกเป็นโมฆียะ จำเลยบอกล้างไปยังโจทก์แล้ว จึงตกเป็นโมฆะจำเลยไม่ต้องรับผิดชอบตามสัญญา ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระเงิน 1,600 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยชำระเงินจำนวน 112,525 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยแก่โจทก์ นอกจากนี้แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยฎีกา ขอให้พิพากษายืนตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว ข้อเท็จจริงฟังได้เป็นยุติว่า เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2527 เด็กชายสุรชัยยื่นคำขอประกันชีวิตต่อจำเลย โดยระบุว่า มีสุขภาพร่างกายและจิตใจสมบูรณ์ดี จำเลยรับประกันและออกกรมธรรม์ให้กำหนดชำระเบี้ยประกันภัยเป็นรายเดือน เดือนละ 100 บาท ทุกวันที่ 1 ของเดือน ครบสัญญาวันที่ 1 กรกฎาคม 2542 ต่อมาวันที่ 29 ตุลาคม 2528 ซึ่งสัญญาประกันชีวิตยังมีผลใช้บังคับอยู่ เด็กชายสุรชัยได้ถึงแก่ความตาย โจทก์ขอรับเงินตามสัญญา จำเลยปฏิเสธไม่ยอมชำระด้วยการบอกล้างสัญญาต่อโจทก์โดยอ้างว่าสัญญาเป็นโมฆียะ

ปัญหาที่จะต้องวินิจฉัยในข้อแรกว่า ขณะเด็กชายสุรัชย์ยื่นคำขอทำสัญญาประกันชีวิตต่อจำเลย เด็กชายสุรัชย์ป่วยเป็นโรคลมชักอยู่ก่อนแล้วหรือไม่ จำเลยคนนำสืบได้ความแต่เพียงว่า จากบัตรบันทึกการตรวจผู้ป่วยของโรงพยาบาลเชียงใหม่ เอกสารหมายเลข 4 ปรากฏว่าเด็กชายสุรัชย์ได้ไปขอรับการตรวจรักษาที่โรงพยาบาลดังกล่าวเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2527 โดยมีรายการบันทึกไว้ว่า ผู้ป่วยเป็นไข้ ไอมีเสมหะ ชักแล้วจะมีอาการหวั่นไหวเหมือนมีคนมาล้อเล่นเป็นมานานแล้วและมีนายแพทย์ประยงค์ คณาพันธ์ ผู้ตรวจรักษาเบิกความว่าพยานตรวจวินิจฉัยแล้วลงความเห็นว่า เด็กชายสุรัชย์ป่วยเป็นโรคลมชักประเภทชั่วคราวได้ฉายยาไปให้รับประทาน และนัดให้มาตรวจรักษาเป็นระยะ ๆ ไม่ปรากฏว่านายแพทย์ประยงค์ได้ยืนยันไว้ว่า เด็กชายสุรัชย์ป่วยเป็นโรคลมชักมาแล้วนานเท่าใด จึงได้มาขอรับการรักษาข้อความที่ว่าเป็นมานานแล้วตามที่ปรากฏในบัตรบันทึกการตรวจผู้ป่วยของโรงพยาบาลเชียงใหม่ก็ไม่อาจฟังได้แน่ชัดว่า เด็กชายสุรัชย์ป่วยเป็นโรคลมชักมาก่อนวันที่ 31 กรกฎาคม 2527 ฝ่ายโจทก์นำสืบว่าเด็กชายสุรัชย์มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ แต่ภายหลังจากทำสัญญาประกันชีวิตไปแล้วเด็กชายสุรัชย์เคยมีอาการชักเนื่องจากมีไข้สูงข้อเท็จจริงจึงยังไม่เพียงพอที่จะฟังว่าขณะเด็กชายสุรัชย์ยื่นคำขอประกันชีวิตต่อจำเลย เด็กชายสุรัชย์ได้ป่วยเป็นโรคลมชักอยู่ก่อนดังนั้น ข้ออ้างของจำเลยที่ว่าสัญญาประกันชีวิตเป็นโมฆียะเพราะโจทก์และเด็กชายสุรัชย์ปกปิดความจริงเรื่องป่วยเป็นโรคลมชักอยู่ก่อนยื่นขอประกันชีวิตจึงฟังไม่ขึ้น

ปัญหาข้อที่ 2 ที่จำเลยฎีกาว่า ความจริงสัญญาประกันชีวิตขาดผลบังคับลงเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2528 เนื่องจากโจทก์ขาดส่งเบี้ยประกันภัยงวดเดือนมิถุนายน 2528 แล้วได้ขอต่ออายุกรมธรรม์สัญญาใหม่เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2528 โดยโจทก์ละเว้นเสียไม่เปิดเผยข้อความจริงที่เด็กชายสุรัชย์เป็นโรคลมชักให้จำเลยทราบ ซึ่งข้อความจริงดังกล่าวหากจำเลยได้ทราบก็จะบอกปิดไม่ยอมทำการต่อกรมธรรม์สัญญาให้ นั้น เห็นว่า การที่สัญญาประกันชีวิตจะเป็นโมฆียะตามประมวลกฎหมาย

แพ่งและพาณิชย์ มาตรา 865 นั้น ต้องเป็นกรณีที่บุคคลอันการใช้เงินยอมอาศัยความ
ทรงชีพหรือมรณะของเขานั้นรู้อยู่แล้วละเว้นเสียไม่เปิดเผยข้อความจริงซึ่งอาจจะได้
จูงใจผู้รับประกันภัยให้เรียกเบี้ยประกันภัยสูงขึ้นอีก หรือให้บอกปิดไม่ยอมทำสัญญา
หรือว่ารู้อยู่แล้วแถลงข้อความนั้นเป็นความเท็จซึ่งกรณีตามคำฟ้องของโจทก์ บุคคล
อันการใช้เงินยอมอาศัยความทรงชีพหรือมรณะของเขานั้นก็คือเด็กชายสุรชัยนั่นเอง
หาใช่โจทก์ซึ่งเป็นเพียงผู้รับประกันภัยไม่ ดังนั้น แม้ข้อเท็จจริงจะฟังตามที่จำเลย
ฎีกาก็ไม่ทำให้สัญญาประกันชีวิตเป็นโมฆียะ ศาลฎีกาจึงไม่จำเป็นต้องวินิจฉัยในปัญหา
ข้อเท็จจริงตามที่จำเลยฎีกา..."

พิพากษายืน.

(สุนพ กীরติยุติ-นิเวศน์ คำผอง-ตัน เวทไวย)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ